Danno economico consequenziale

Introduzione alla negligence in Inghilterra e Galles. Perdite economiche conseguenti a lesioni personali o danni a cose, distinte dal danno puramente economico.

1. Conta il tipo di danno

Il **consequential economic loss** è una perdita finanziaria derivante da una lesione personale risarcibile di chi agisce o dal danneggiamento di beni sui quali ha il pertinente interesse giuridico. Esempi sono il reddito perso perché una lesione impedisce di lavorare e il profitto perso perché il proprio macchinario danneggiato non funziona. [1, 2]

Il **pure economic loss** non deriva da una lesione o danno di questo tipo. Un'impresa può perdere entrate perché qualcuno danneggia beni altrui, pur lasciando intatti i suoi locali e prodotti. La perdita può essere reale e prevedibile senza essere risarcibile secondo la regola ordinaria della negligence.

> **Denaro non significa danno puro:** Il risarcimento di un macchinario rotto è pagato in denaro, ma riguarda un danno materiale. Il profitto perso a causa del guasto è una distinta conseguenza economica, potenzialmente risarcibile.

2. Una regola generale, non un divieto assoluto

Il danno puramente economico di regola non è risarcibile nella negligence. Esistono eccezioni riconosciute, tra cui alcuni casi di informazioni o servizi negligenti con assunzione di responsabilità. Un precedente fondamentale è Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465. Non affermare che tale danno non sia mai risarcibile in tort. [2, 3]

3. Due esempi inventati

Lesione personale: Un conducente negligente rompe una gamba a Hana. Lei non può lavorare per settimane e perde reddito. Presupposta la responsabilità per la lesione, il mancato reddito provato e causato dall'incapacità di lavorare può essere risarcito, entro i limiti ordinari.

Danno a cose: Un autista possiede un furgone danneggiato per negligenza. Durante riparazioni ragionevoli perde incarichi non ragionevolmente rinviabili. Le perdite possono derivare dal danno al furgone. È diverso dal perdere lavoro soltanto perché un ponte altrui è stato danneggiato e chiuso.

Anche una patologia psichiatrica autonomamente risarcibile può causare perdita di reddito. Definirla "consequenziale" non permette di evitare gli speciali requisiti per la responsabilità relativa alla patologia.

Spartan Steel: tre perdite

4. Spartan Steel & Alloys Ltd v Martin & Co (Contractors) Ltd

Caso: [1972] EWCA Civ 3; [1973] QB 27. Durante lavori stradali, appaltatori danneggiarono per negligenza un cavo elettrico con una pala escavatrice. Il cavo apparteneva al fornitore di elettricità, non a Spartan Steel. La fabbrica rimase senza corrente per circa quattordici ore e mezza. Non si trattava semplicemente di un veicolo passato sopra il cavo. [1]

Nel forno si trovava già una colata di metallo. Per impedirne la solidificazione e il danneggiamento del forno, gli operai usarono ossigeno e la versarono fuori prima del tempo. Il valore del metallo diminuì. L'interruzione impedì anche altre produzioni. Occorreva classificare separatamente ciascuna perdita.

5. Le tre voci di danno

368 £: danno alla colata esistente. Risarcibile. Era il danno materiale al bene dell'attrice, misurato dalla diminuzione di valore del metallo. Non era esso stesso danno economico consequenziale solo perché espresso in denaro.

400 £: profitto perso su quella colata. Risarcibile. Il profitto era collegato al danno materiale della colata già esistente: consequential economic loss.

1.767 £: profitto su quattro ulteriori colate non prodotte. Non risarcibile. Derivava dall'assenza di elettricità, indipendentemente dal danno al metallo esistente. La produzione mancata costituiva pure economic loss. [1]

> **Esito:** L'appello degli appaltatori fu accolto in parte. Con due voti contro uno, la Court of Appeal ammise 368 £ + 400 £ = **768 £**, escludendo gli ulteriori 1.767 £. Spartan recuperò le prime due voci, non tutte le perdite del blackout.

6. Un solo evento può produrre categorie diverse

Le tre perdite nacquero dalla stessa interruzione, ma non erano tutte conseguenza del metallo danneggiato. La fondata domanda per danno materiale non poteva trascinare con sé i profitti di produzione indipendenti. Contava il rapporto di ciascuna perdita economica con il bene danneggiato.

La decisione è del 1972; [1973] QB 27 indica la raccolta. Le ulteriori colate erano produzione mancata durante il blackout, non profitti futuri senza limite temporale.

Applicare la distinzione

7. Restano i normali requisiti della negligence

Vanno provati dovere di diligenza, violazione, danno risarcibile e causalità. Ambito del dovere, remoteness e perdite evitabili possono limitare il risarcimento. Il danno consequenziale è una categoria di perdita risarcibile nel caso appropriato, non una scorciatoia autonoma verso la responsabilità. [2]

Causalità: La lesione o il danno materiale ha causato quel mancato reddito o profitto?
Remoteness: La perdita appartiene a una tipologia giuridicamente risarcibile?
Mitigation: Misure ragionevoli avrebbero potuto ridurla? Sono domande distinte.

8. Lesione o beni di chi?

Non basta un danno materiale in qualunque punto della catena. Il cavo del fornitore non trasformava ogni perdita produttiva di Spartan in danno consequenziale. La colata della fabbrica sosteneva invece la domanda per danno materiale e il profitto perso su quella colata.

La proprietà non è l'unico interesse possibile: può rilevare anche un interesse possessorio protetto. In Armstead v Royal & Sun Alliance Insurance Co Ltd [2024] UKSC 6, una responsabilità contrattuale della noleggiatrice dopo il danno all'auto noleggiata non era automaticamente pure economic loss; il suo ricorso fu accolto. Ciò non rende risarcibile ogni pagamento previsto da qualsiasi contratto. [2]

9. Provare l'importo senza contarlo due volte

Usare documenti salariali, contabilità, prove delle riparazioni e del periodo ragionevolmente necessario per riprendere l'attività. Il fatturato perso non è automaticamente profitto perso: vanno considerati i costi risparmiati perché l'attività non è stata svolta.

Calcolo inventato: Incarichi annullati avrebbero prodotto 5.000 £ di ricavi, ma hanno evitato 2.000 £ di costi. Su queste ipotesi semplificate il profitto perso è 3.000 £, non 5.000 £. Ulteriori danni o rettifiche richiedono prove proprie. Non conteggiare due volte la stessa perdita con nomi diversi.

> **Metodo:** Individuare ogni voce → identificare la propria lesione o il danno materiale risarcibile → spiegare la conseguenza finanziaria → verificare i limiti giuridici → provare l'importo.

Qui "consequential" classifica una perdita nella negligence. In una clausola contrattuale di esclusione della responsabilità può porre una diversa questione interpretativa.

Verifica la comprensione

1. Ogni perdita di profitto è pure economic loss?
Risposta: No. Il profitto perso a causa della propria lesione o del proprio danno materiale risarcibile può essere consequenziale.

2. Come furono classificati i 368 £ in Spartan Steel?
Risposta: Come danno materiale alla colata stessa, non come danno economico consequenziale.

3. Perché i 400 £ erano risarcibili?
Risposta: Erano il profitto perso proprio sulla colata danneggiata, conseguente a quel danno materiale.

4. Perché furono esclusi i 1.767 £?
Risposta: Riguardavano quattro colate non prodotte per mancanza di corrente, indipendenti dal danno al metallo esistente.

5. Una perdita prevedibile crea automaticamente un dovere di risarcirla?
Risposta: No. Contano ancora classificazione, dovere pertinente e limiti applicabili.

6. Il danno puramente economico non è mai risarcibile nella negligence?
Risposta: È troppo assoluto. Esistono eccezioni riconosciute, comprese determinate assunzioni di responsabilità.

7. Esempio inventato: un furgone danneggiato causa 5.000 £ di mancati ricavi e 2.000 £ di costi risparmiati. Il profitto perso è 5.000 £?
Risposta: Non su queste ipotesi. È 3.000 £, ferme la prova e le altre regole.

La distinzione centrale

Danno materiale: diminuzione di valore della colata esistente. **Danno economico consequenziale:** profitto perso su quella colata danneggiata. **Danno puramente economico:** profitto perso sulle ulteriori colate non prodotte.

Fonti e approfondimenti

[1] *Spartan Steel & Alloys Ltd v Martin & Co (Contractors) Ltd* [1972] EWCA Civ 3; [1973] QB 27. Maggioranza: Lord Denning MR e Lawton LJ; dissenziente Edmund Davies LJ. Sentenza.

[2] *Armstead v Royal & Sun Alliance Insurance Co Ltd* [2024] UKSC 6, soprattutto parr. 19-25 sui principi generali e l'analisi di danno consequenziale e remoteness. Sentenza della Supreme Court.

[3] *Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd* [1964] AC 465: assunzione di responsabilità per informazioni e rilevanza di una clausola di esclusione. Riconoscere un'eccezione non rende fonte di responsabilità ogni dichiarazione inesatta.